

외국법자문사법 시행령 제2조 제6호 「법무부장관 고시 진술서 서식」 개정이유서

1 개정 배경

- 외국법자문사 자격승인 신청서에 첨부되는 「본인 진술서」 양식에 개정 민법상의 ‘성년후견 제도’가 반영되어 있지 않아 개정 필요

※ 외국법자문사법 시행령 제2조는 외국법자문사 자격승인 신청 시 첨부해야 하는 서류에 대하여 규정, 제6호에서 「법무부장관이 고시하는 진술서」 실시

2 주요 내용

- 진술서 ‘XII. 기타 첨부 제출 서류’ 일부 내용 수정
 - 진술서 XII. - 4. "금치산자, 한정치산자 선고를 받은 경우" 부분을 "피성년후견인, 피한정후견인 선고를 받은 경우"로 수정

※ 외국법자문사법 제5조는 피성년후견인, 피한정후견인 등을 자격승인 결격자로 규정

	개정 전	개정 후
고시 내용	“4. 금치산자, 한정치산자, 파산선고를 받은 경험이 있는 경우 이에 관한 자료”	“4. 피성년후견인, 피한정후견인, 파산 선고를 받은 사실이 있는 경우 이에 관한 자료(금치산자 또는 한정치산자 선고를 받은 사실이 있는 경우 포함)”

신구조문 대비표

(외국법자문사법 시행령 제2조 제6호 진술서 서식)

현행	개정안
XII. 기타 첨부 제출 서류 1~3. 생략 4. 금치산자, 한정치산자, 파산선고를 받은 경험이 있는 경우 이에 관한 자료	XII. 기타 첨부 제출 서류 1~3. 생략 4. 피성년후견인, 피한정후견인, 파산선고를 받은 사실이 있는 경우 이에 관한 자료(금치산자 또는 한정치산자 선고를 받은 사실이 있는 경우 포함)